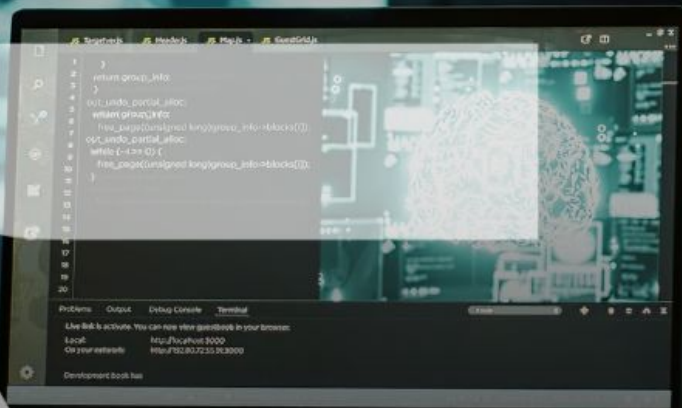


UNRaf

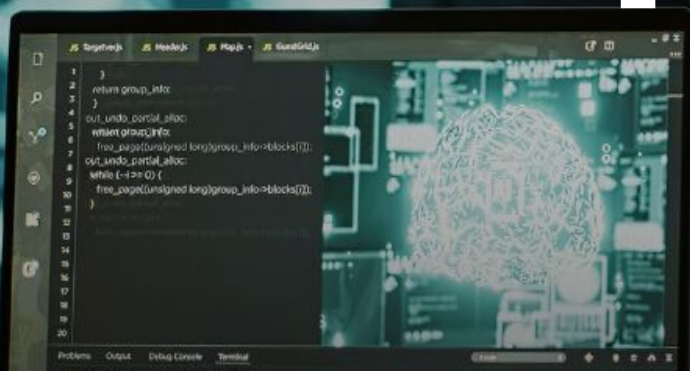
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
RAFAELA



natura en

artificial y
ión organizacional

Módulo: IA, Ética y Privacidad



**¿Alguna vez se sintieron
afectado/as por el uso de tus
datos en plataformas digitales?**

Dinámica votación

LEVANTA EL PULGAR

01

¿Al salir del módulo,
qué habilidades
generamos?



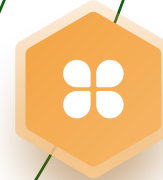
Desarrollar empatía y reflexión crítica sobre cómo la IA afecta a los destinatarios.



Comprender el rol de la tecnología en la sociedad.



Fomentar una aplicación ética de la IA.



Estimular el pensamiento sobre el futuro de la IA.

02

**Navegando el
contexto social
y tecnológico**

Tecnología – IA y Derecho

02

No todo lo que brilla es IA... a veces es solo Excel bien maquillado.

Tecnología

= reglas fijas,
programación explícita
(ej.: CRM, ERPs clásicos).

Conjunto de herramientas y procesos para resolver problemas y mejorar la vida humana.
Ejemplo: Smartphones, vehículos, computadoras.

Inteligencia Artificial (IA)

= capacidad de aprender,
adaptar y decidir a partir de
datos (ej.: motor de
recomendación de Netflix,
chatbots inteligentes).

Subdisciplina de la tecnología que simula la inteligencia humana, permitiendo que las máquinas aprendan, tomen decisiones y se adapten. Ejemplo: Asistentes virtuales, vehículos autónomos, diagnósticos inteligentes.



IDEA FUERZA_

¿La inteligencia artificial es solo una herramienta... o es algo que empieza a ocupar un lugar más cercano a la toma de decisiones?

02

3 PILARES CUANDO HABLAMOS DE ETICA Y PRIVACIDAD.

01

Privacidad = Blindaje Industrial:

No protegemos los datos solo por la ley, los protegemos porque son el secreto de tu éxito. Si tus datos se filtran, tu competencia sabe cómo fabricás o a quién le vendés

02

Ética = Calidad de Marca:

Un agente que no tiene sesgos es un agente que no discrimina clientes valiosos. La ética asegura que tu empresa sea justa, y la justicia es rentable porque atrae a más mercado

03

Transparencia = Confianza del Cliente:

Poder explicar cómo funciona tu IA es lo que va a hacer que los clientes te elijan a vos sobre una empresa opaca



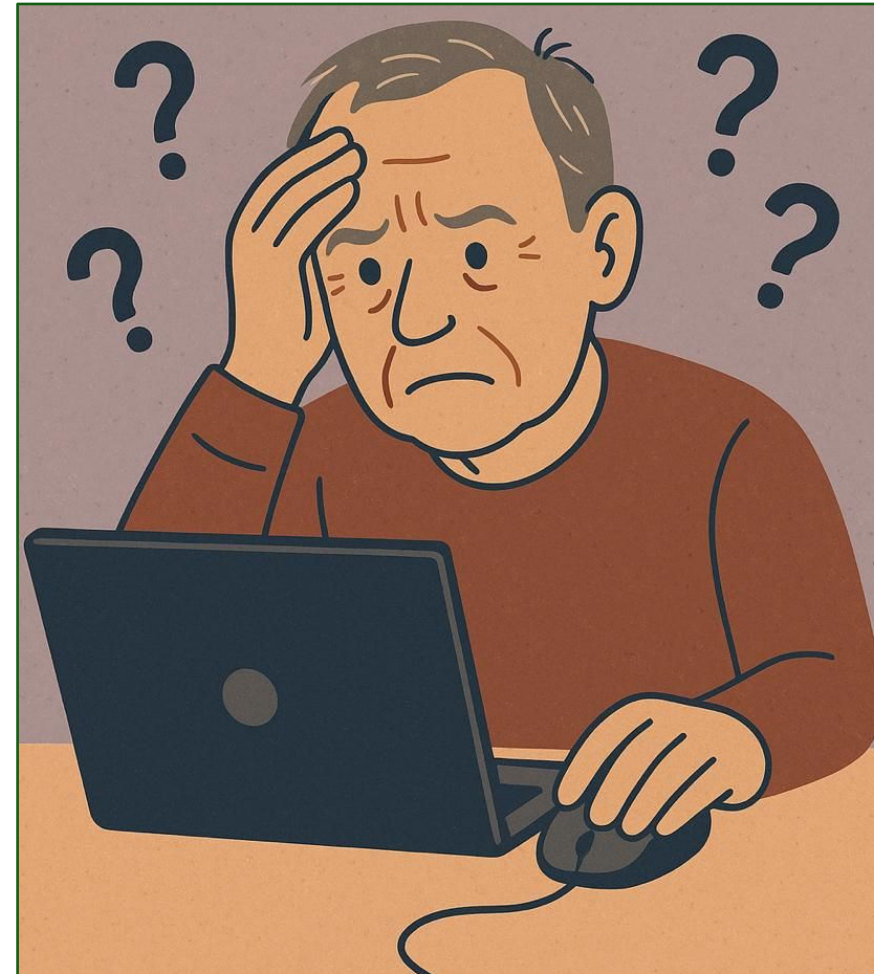
¿Cuántas generaciones hay en
el proceso de transformación
digital?

MÁS ALLÁ DE LA EDAD – BRECHAS DE COMPETENCIAS

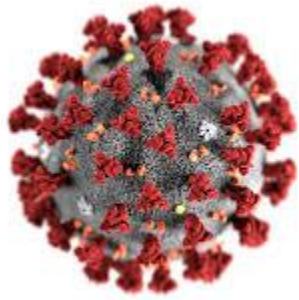
¿Que es el analfabetismo digital?

"Actuá como consultor de Recursos Humanos. En mi Pyme tenemos 30 empleados, desde operarios de 20 años hasta jefes de taller de 60. Queremos implementar un agente de IA para el control de inventario.

1. ¿Qué miedos éticos pueden aparecer en cada grupo?
2. ¿Cómo diseño un plan de capacitación que respete la privacidad de los que no saben usar la tecnología y no los deje afuera del proceso?"*







ChatGPT



shutterstock.com - 2444440593



shutterstock.com - 2444440593



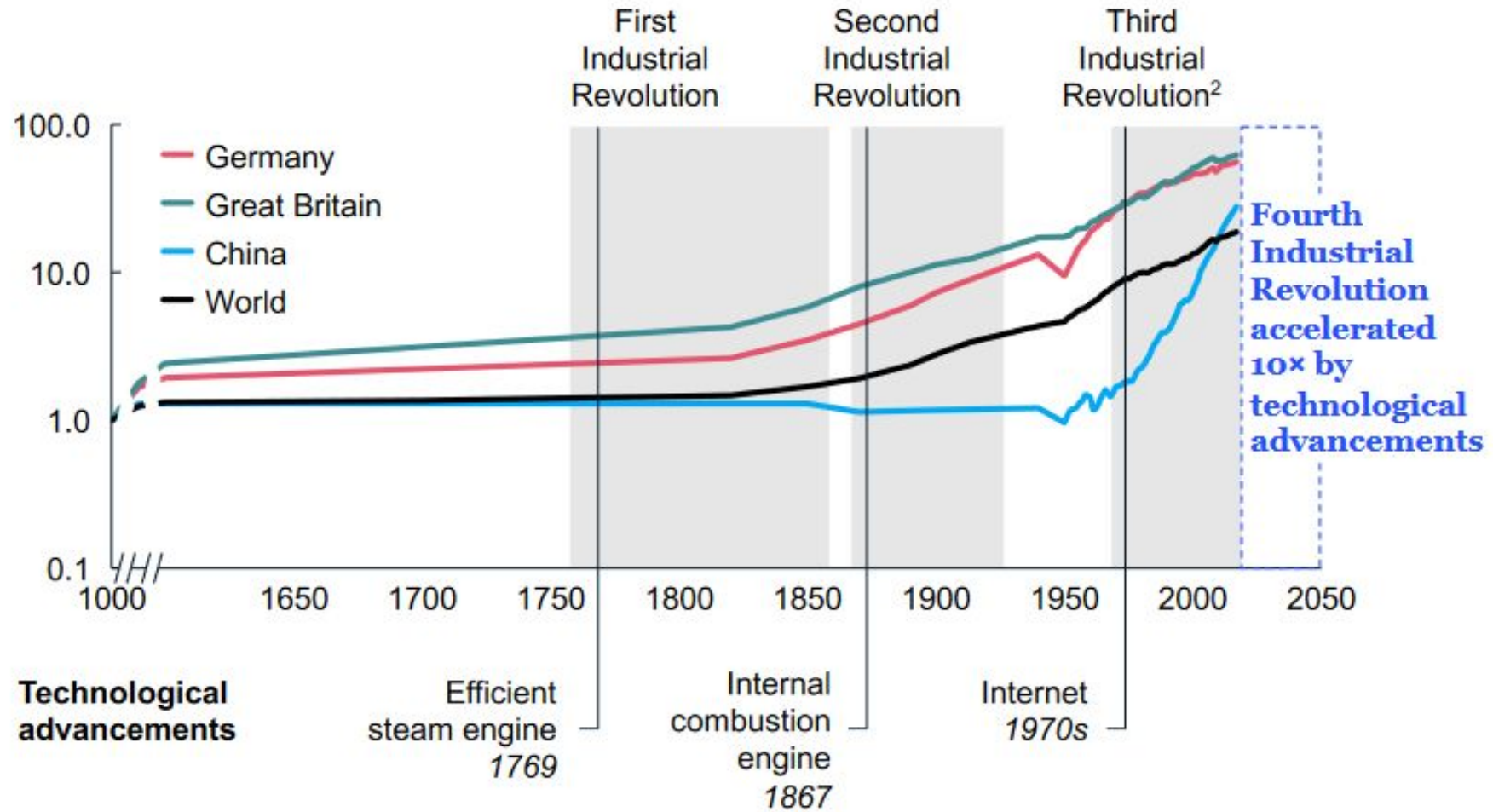
**mercado
pago**

amazon



shutterstock.com - 2444440593

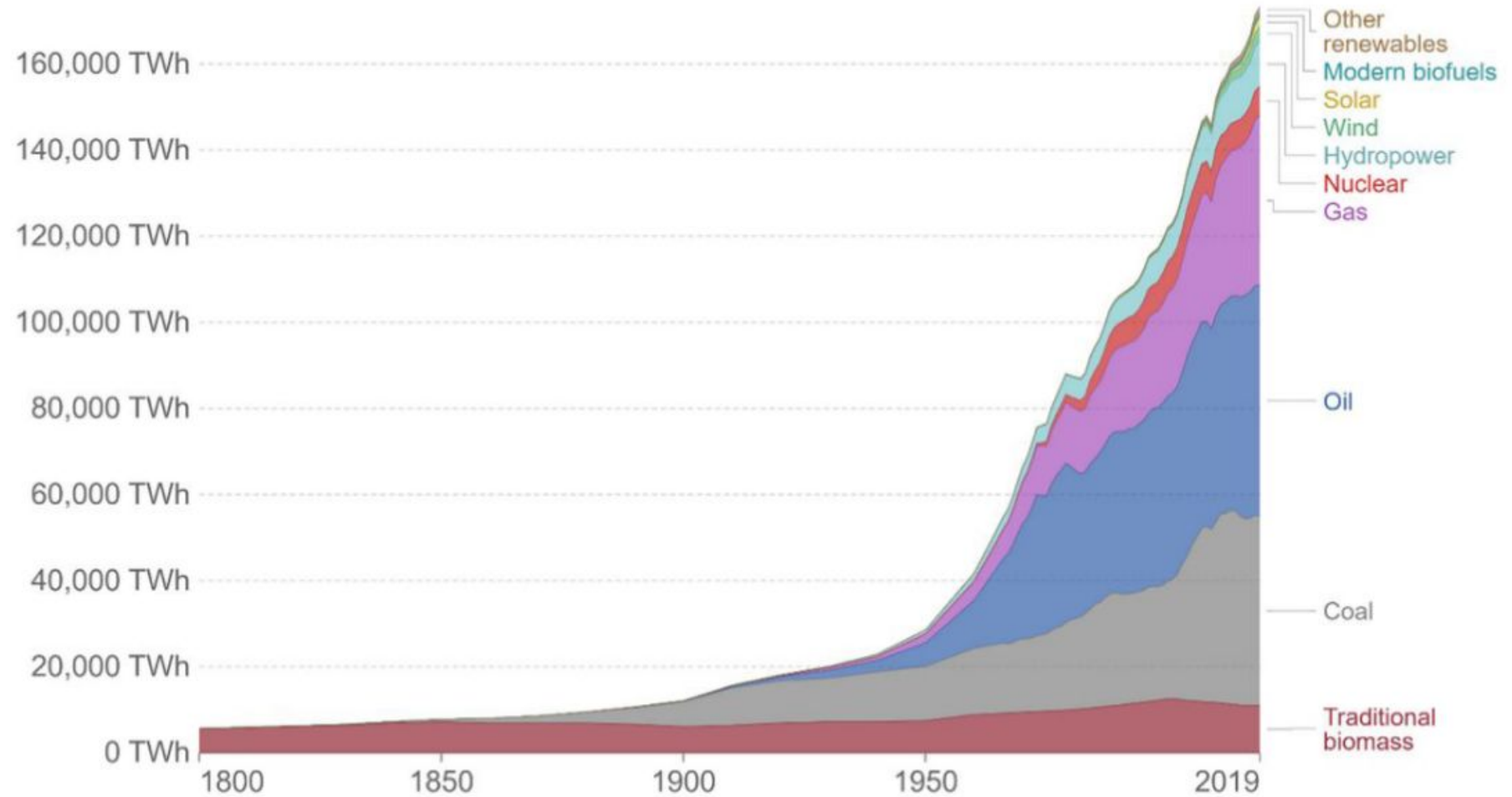
Cambios en el PIB per cápita provocados por inversiones tecnológicas



Global primary energy consumption by source

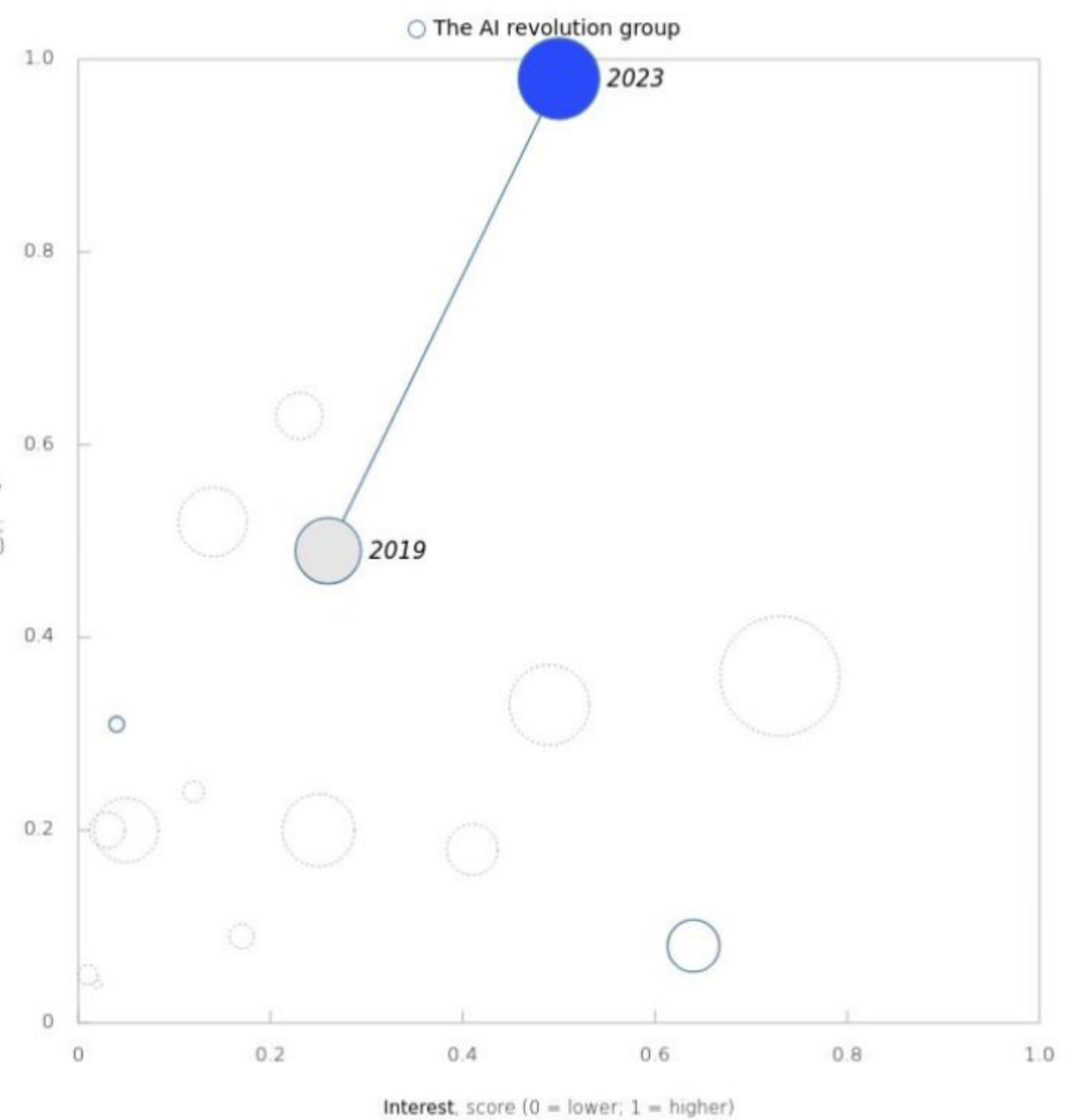
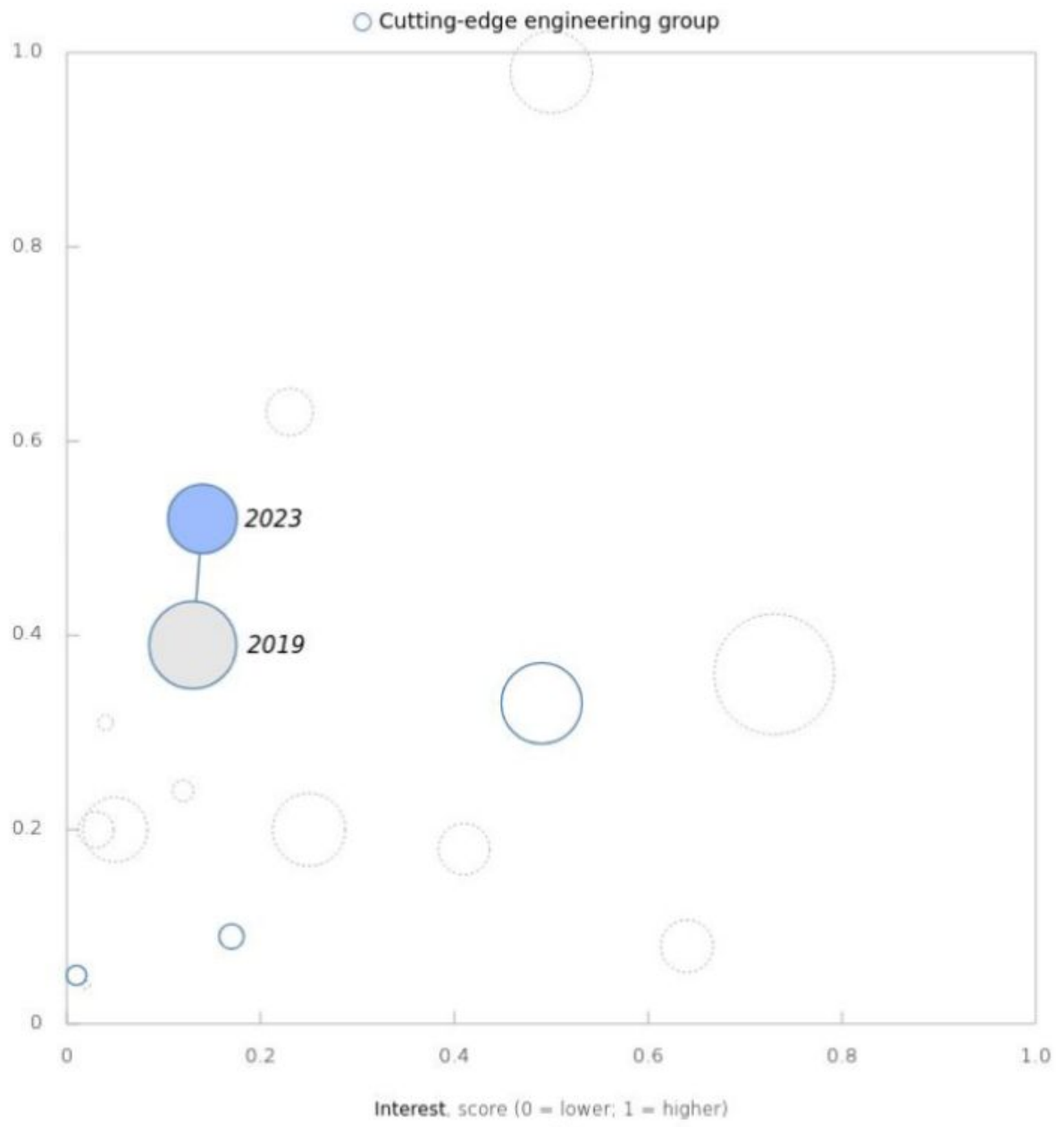
Our World
in Data

Primary energy is calculated based on the 'substitution method' which takes account of the inefficiencies in fossil fuel production by converting non-fossil energy into the energy inputs required if they had the same conversion losses as fossil fuels.



Source: Vaclav Smil (2017) & BP Statistical Review of World Energy

OurWorldInData.org/energy • CC BY



The New York Times

iol > Mundo EE. UU. América Latina Tiempo y clima Negocios Ciencia Cultura Estilos de vida Opinión

THE SHIFT

El gobierno de Biden busca controlar la IA sin frenar su desarrollo

La Casa Blanca anunció su proyecto para regular la inteligencia artificial: una orden ejecutiva que les impone nuevas normas a las empresas e instruye a varias agencias que establezcan salvaguardas.



Desde finales del año pasado, el gobierno de Biden ha estado bajo presión para que haga algo con respecto a la IA. Doug Mills/The New York Times

NEWS

Trump firma decreto sobre desarrollo de inteligencia artificial "libre de sesgo ideológico"

By Por MATT O'BRIEN y SARAH PARVINI, Associated Press

Updated Jan 24, 2025 4:20 p.m.



El presidente Donald Trump sonríe mientras firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 23 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Ben Curtis)

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que revocará políticas gubernamentales anteriores que según su decreto "actúan como barreras para la innovación estadounidense en IA".

it Popular

3len Carbon resident raises issues with new development

Reemplazable.cc

[Inicio](#) [Metodología](#)

 [Analizar Perfil](#)

● AI ENGINE V1.0.4-BETA

Descubre qué tan reemplazable eres por IA.

¿Tu experiencia y habilidades te protegen, o la IA ya puede hacer lo que tú haces? Descúbrelo gratis con tu perfil de LinkedIn.

 URL de tu perfil de LinkedIn...

[Ver mi Índice Gratis](#)

Estatus de Análisis

Esperando entrada...



COMUNICACIÓN	--%
ANÁLISIS	--%
EJECUCIÓN	--%
TOMA DE DECISIONES	--%
LIDERAZGO	--%
CREATIVIDAD	--%
RELACIONES	--%

GENERACIONES DIGITALES

1 👵👴 Generación Silenciosa (1930–1945)

Vivieron eventos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial; valoran el trabajo duro y, aunque usan poco la tecnología, los dispositivos móviles les sirven para comunicarse con sus seres queridos 📞, siempre con ayuda de los más jóvenes 👨👩.

2 👵👴 Baby Boomers (1945–1964)

Criados en tiempos de lucha por los derechos civiles 🦊, son inmigrantes digitales 🌐 que usan principalmente Facebook 📘, valoran la salud 🧠💪 y necesitan tiempo y apoyo para adaptarse al entorno digital.

3 👦👧 Generación X (1965–1979)

Vivieron el nacimiento de internet, el walkman y el CD 📀, y combinan lo mejor del mundo analógico y digital 🔄; usan redes sociales y se sienten atraídos por el e-commerce 🛒📦.

4 🏠🏠 Millennials (1980–1995)

Crecieron en plena transformación digital y crisis económica 📈, valoran las experiencias ✈️🎉, son exigentes con las marcas, fanáticos de los memes 😂 y comparten su vida en redes como Instagram 📷.

5 👧👦 Generación Z / Centennials (1995–2010)

Nativos digitales ➡️📱 desde la infancia, viven en TikTok y Snapchat 🎵🗣️, sueñan con ser youtubers 📺 y construyen su identidad en línea, compartiendo mucho de su vida privada 🗣️💬.

6 👦📱 Generación T (o Generación Alpha) : Comprende a quienes nacieron entre 2010 y 2025. También llamada "Generación Táctil", esta cohorte crece completamente inmersa en la tecnología. 🌐 Se proyecta que en 2025 tendrá lugar la “**Convergencia NBIC**” 🧬🤖💻🧠, un hito que implica la integración de la **Nanotecnología, la Biomedicina, la Informática y la Cognición**, transformando profundamente la relación entre humanos y tecnología.

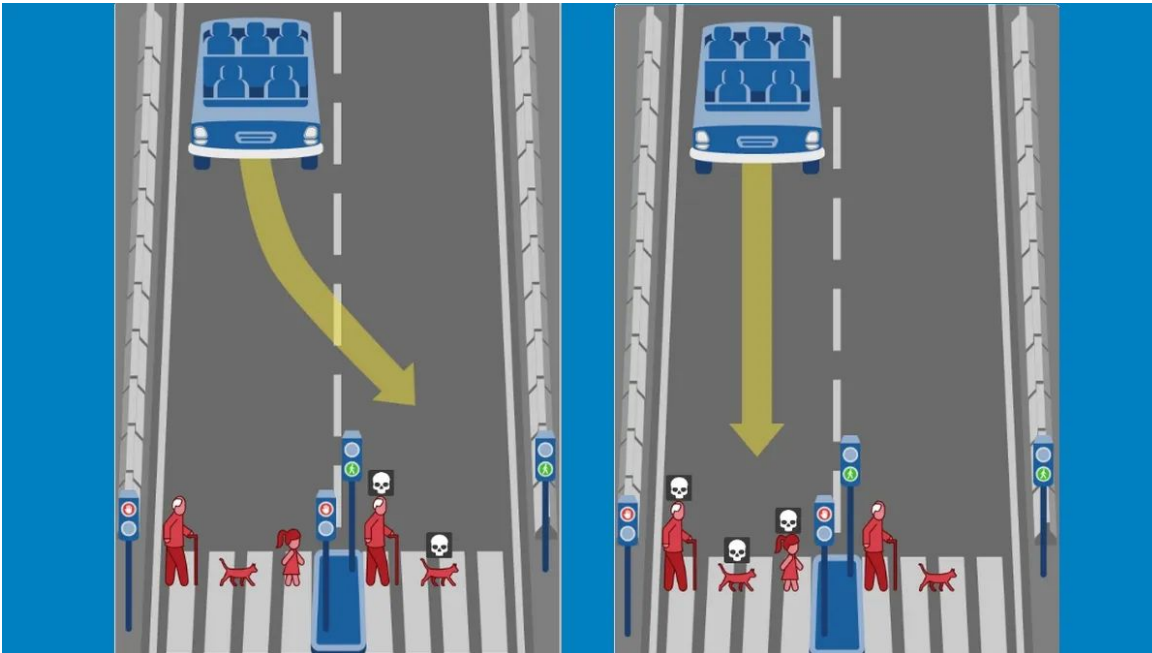


<http://moralmachine.mit.edu>

**nos convertimos en ...
COCHE AUTONOMO**

COMENZAMOS A

JUZGAR



<https://www.moralmachine.net/hl/es>

PAUSA PARA EL MATE

10 Minutos



PRINCIPALES DESAFIOS DE LA IA

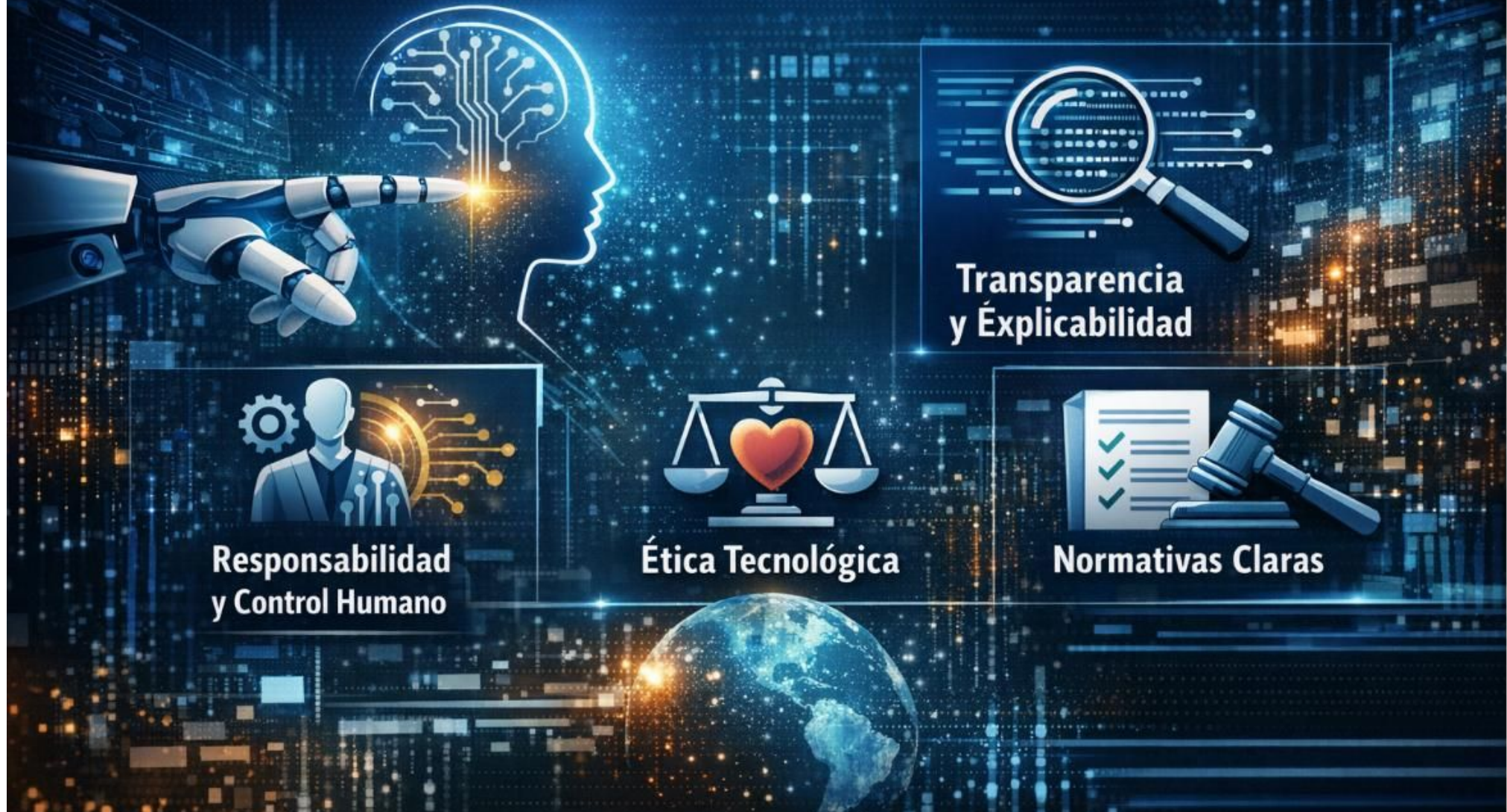


AUTODETERMINACIÓN Y CONSENTIMIENTO



Este no es solo uno más.
Es un riesgo que **atraviesa** todos:
afecta la **capacidad** de las personas
de **decidir libremente**.

Abordar los **desafíos** de la **IA**



¿En Argentina?

 **IA en Argentina: sin ley específica, pero...**

 Datos personales	 Responsabilidad civil	 Decisiones automatizadas	 Privacidad
 Derechos laborales	 Derechos de autor	 Discriminación algorítmica	 Vigilancia
 Seguridad informática	 Consentimiento	 Regulación sectorial	 Economía del
conocimiento			
 Autonomía	 Transparencia	 Derechos fundamentales	

"La IA no está fuera del derecho. Todo depende de cómo, para qué y en qué contexto se use."

 **En Argentina existe un recurso práctico para organizar el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial.**

Guía para entidades públicas y privadas en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales para una Inteligencia Artificial responsable.



La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), creada mediante la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, es un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional

#no es de cumplimiento obligatorio pero es una herramienta útil



No crea Leyes sino que interpreta y aplica la legislación vigente a la IA. Y se basa en pilares legislativos.

- **Pilar 1: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.**
 - Establece la obligación de proteger la privacidad y los datos de los ciudadanos.
 - Base para el tratamiento lícito de la información que alimenta a la IA.
- **Pilar 2: Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.**
 - Garantiza el derecho a saber y la transparencia del Estado.
 - Fundamental cuando el sector público usa algoritmos para tomar decisiones.



Principios Legales que la IA debe Cumplir de acuerdo a la GUIA, respecto a los datos

Consentimiento Informado: Se debe obtener permiso explícito para usar los datos personales de un individuo.

Finalidad Específica: Los datos solo pueden usarse para el propósito autorizado por la persona.

Calidad del Dato: La información debe ser exacta y actualizada para evitar decisiones injustas o discriminatorias.

Seguridad y Confidencialidad: Es una obligación legal proteger los datos contra accesos no autorizados.

Licitud: El uso de los datos y el propósito del algoritmo deben ser legales.



El Riesgo de la Discriminación Algorítmica

- **¿Cuál es el problema?** Los algoritmos aprenden de los datos. Si los datos reflejan prejuicios sociales, la IA los aprende y los amplifica.
- **Fundamento Legal:**
 - **Constitución Nacional (Art. 16):** Igualdad ante la ley.
 - **Ley 23.592 de Actos Discriminatorios:** Prohíbe explícitamente cualquier tipo de discriminación arbitraria.
- **La Discriminación Algorítmica es ilegal:** Una decisión de IA que perjudica a un grupo de personas por su género, origen, etc., es un acto discriminatorio, aunque no sea intencional.
- **Obligación Legal:** Las organizaciones son responsables de auditar sus sistemas para detectar y corregir sesgos, garantizando decisiones justas y equitativas.



Transparencia Algorítmica: Un Derecho, No una Opción

¿Qué es legalmente? Es la obligación de explicar cómo funciona un sistema de IA y qué lógica utiliza para tomar una decisión. Deriva del derecho a la información y a la defensa.

Obligaciones Clave:

- **Informar:** Notificar a la persona que una decisión fue tomada por un sistema automatizado.
- **Explicar:** Proveer una explicación clara de los factores considerados.
- **Impugnar:** Garantizar el derecho a solicitar una revisión humana de la decisión.

"Caja Negra" Inaceptable: Desde el punto de vista legal, no es una excusa válida para no ser transparente.



Responsabilidad Legal y Cumplimiento Práctico

¿Quién es el responsable? Quienes desarrollan, implementan y utilizan el sistema de IA son legalmente responsables de sus resultados y del cumplimiento de la ley.

Herramientas para el Cumplimiento Legal:

- **Privacidad desde el Diseño:** Integrar la protección de datos desde el inicio para garantizar el cumplimiento normativo.
- **Evaluación de Impacto (EIPD):** Un análisis preventivo obligatorio para identificar y mitigar riesgos legales y de derechos.
- **Monitoreo Continuo:** La responsabilidad no termina; se debe auditar el sistema para asegurar que siga siendo justo y legal.



El Control Humano: La Garantía Final

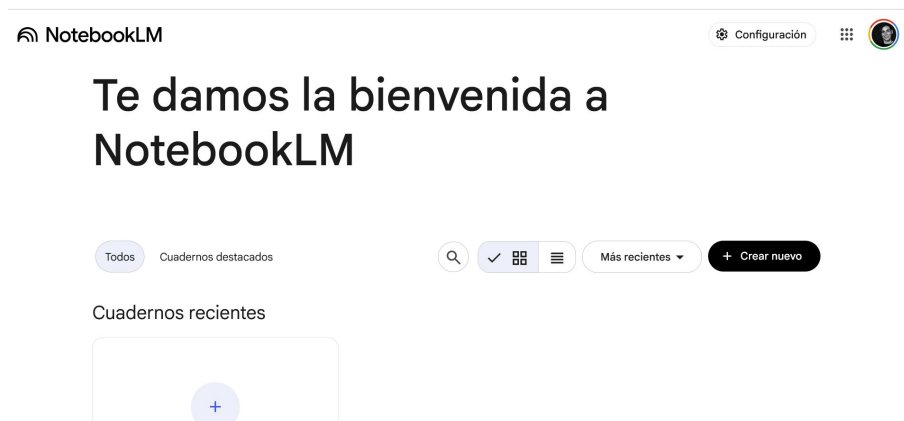
Principio Fundamental: La tecnología es una herramienta, no la autoridad final.

El Derecho a la Intervención Humana:

- Ninguna decisión 100% automatizada que afecte derechos puede ser definitiva.
- Es el derecho a exigir que una **persona real** revise el caso, entienda el contexto y tome la decisión final.
- Asegura que la empatía, la justicia y las circunstancias particulares sean consideradas.

Límite a la Automatización: Es el freno de emergencia legal para prevenir errores o injusticias algorítmicas

TIPS de Aplicación de la Guía.



Actúa como un Auditor Senior especializado en la Guía de Transparencia y Protección de Datos de la AAIP (Argentina). Mi empresa planea implementar la siguiente herramienta de IA: [DESCRIBÍ ACÁ TU PROYECTO, EJ: UN AGENTE DE VENTAS POR WHATSAPP].

Basándote estrictamente en los principios de la Guía de la AAIP, realizá un análisis de:

1. Nivel de Transparencia: ¿Qué debemos informar al usuario para cumplir con el deber de información?
2. Principio de Finalidad: ¿Estamos recogiendo solo los datos necesarios?
3. Riesgos de Sesgo: ¿Qué precauciones debemos tomar para no discriminar?
4. Checklist de Implementación: Dame 5 pasos concretos para que este proyecto sea 'AI-Responsable' según la normativa argentina actual.

Respondé con un tono ejecutivo, directo y orientado a la gestión de riesgos empresariales."

03

IA, Ética y Derecho en los Procesos Empresariales



**¿Que es la
ética y por
qué importa
en las
empresas?**

**La ética no es un gasto;
es una forma de
proteger y multiplicar el
valor de tu empresa a
largo plazo."**

03

¿QUÉ ASPECTOS PUEDE OPTIMIZAR UNA EMPRESA CON LA IA?

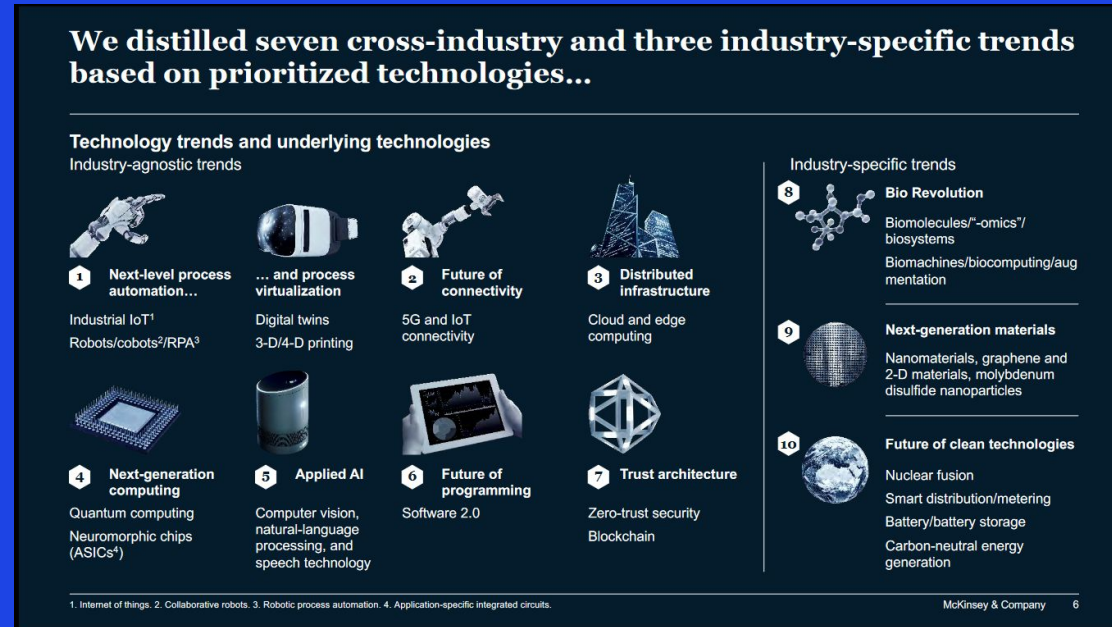
***Gestión de la cadena de suministro:**
Optimización de rutas, inventarios, y logística.

Atención al cliente: Uso de chatbots y asistentes virtuales que interactúan con los clientes de manera autónoma.

***Evaluación del desempeño:** el uso de la IA para realizar evaluaciones objetivas y gestionar el rendimiento de los empleados.

***Marketing personalizado:** Análisis de datos para segmentar a los clientes y crear campañas específicas.

***Selección de personal:** cómo los sistemas de IA están ayudando a las empresas a identificar candidatos mediante algoritmos predictivos.



***Desarrollo profesional:** cómo la IA puede ayudar en la formación y desarrollo de los empleados, utilizando datos para identificar áreas de mejora.

**Cuales son los puntos que que
consideras como de
protección ética en tu empresa**
Dinámica de intercambio

PROMTEANDO CON ETICA

Para mejorar el Consentimiento

"Actuá como experto en privacidad de la AAIP. Redactá un aviso de consentimiento de 3 renglones, en lenguaje muy simple, para que nuestros clientes de la distribuidora entiendan por qué les pedimos los datos para nuestra nueva App de pedidos y cómo los protegemos".

Eficiencia: Soy jefe de producción en una Pyme de Santa Fe. Según esta norma argentina, ¿qué 3 cosas tengo que chequear antes de poner una IA que controle la eficiencia de mis operarios para no infringir la ley de datos personales?"

Chatbots Internos con Documentación

Local: Usar **NotebookLM** para cargar los reglamentos de la empresa. Así, cualquier empleado, sin importar su nivel técnico, puede preguntarle a la IA: "¿Cómo tengo que pedir el permiso de vacaciones según el reglamento?" en lenguaje natural.

Para auditar el sesgo en una idea:

"Queremos usar IA para elegir al 'Empleado del Mes' basándonos en puntualidad y producción. ¿Qué sesgos podría tener este sistema si no tomamos en cuenta que algunos operarios viven en zonas de inundación o tienen familiares a cargo?"

A. Ge
(Note

B. AU

Semáforo de decisiones

Situación Cotidiana

Nivel

El "Porqué" Legal y Ético

Herramienta / Acción Correcta

"El Resumen Peligroso": Subir el balance contable o la lista de precios a ChatGPT para que haga un análisis.



Fuga de Secreto Industrial. Los datos alimentan una IA pública. Estás regalando tu ventaja competitiva a la nube.

Acción: Usar **Copilot Pro/Enterprise** o **NotebookLM** (configurado como privado). Nunca subir datos que no quieras ver en manos de la competencia.

"El Ojo del Gran Hermano": Control de asistencia mediante cámaras con reconocimiento facial.



Invasión a la Privacidad. Según la AAIP, es un dato biométrico sensible. Genera un clima de desconfianza y posibles juicios laborales.

Acción: Volver al reloj biométrico tradicional o tarjeta. Si se usa IA, requiere **consentimiento por escrito** y auditoría de seguridad de los datos.

"La Selección Automatizada": Usar una IA para que descarte CVs de postulantes para la fábrica.



Riesgo de Sesgo. La IA podría descartar gente de ciertos barrios o edades sin que te des cuenta. Podés perder talento valioso por un error de "criterio" del robot.

Acción: La IA solo clasifica, pero **el humano siempre revisa los descartados**. Usar herramientas como **Perplexity** para armar el perfil, pero no para decidir quién entra.

03

Analizamos y arrancamos con foco

identificando riesgos y buenas prácticas para cada área.

Área de aplicación	¿Qué optimiza la IA?	Riesgos éticos	Marcos normativos aplicables	Buenas prácticas recomendadas
Cadena de suministro	Rutas, inventarios, logística	Discriminación en zonas de entrega, sesgo geográfico	GDPR (datos de localización), Ley de Comercio Digital	Transparencia en criterios de optimización
Atención al cliente	Respuesta inmediata, automatización	Respuestas automatizadas sin empatía, manejo de datos sensibles	Ley de Protección de Datos, AI Act (interacción con humanos)	Diseño centrado en el usuario, supervisión humana constante
Evaluación del desempeño	Medición objetiva del rendimiento	Vigilancia excesiva, sesgos en los indicadores	Legislación laboral, derecho a la privacidad	Transparencia en criterios, opción de revisión humana
Desarrollo profesional	Detección de áreas de mejora	Sesgos en recomendaciones, perfilamiento excesivo	GDPR (decisiones automatizadas), principio de no discriminación	Incluir feedback humano, explicabilidad del sistema
Marketing personalizado	Segmentación y targeting	Manipulación conductual, uso no consentido de datos	CCPA (EE.UU.), GDPR, normas de consentimiento informado	Consentimiento activo, trazabilidad de uso de datos
Selección de personal	Filtrado de CVs, matching predictivo	Discriminación por género, edad, etnia	Igualdad de oportunidades, Ley Antidiscriminación, AI Act	Auditoría algorítmica, intervención humana obligatoria

Caso:

Una empresa de seguros ofrece a sus empleados un "beneficio" voluntario: implantes subcutáneos de sensores biométricos.

Estos sensores monitorean en tiempo real variables como niveles de estrés, horas de sueño y frecuencia cardíaca, para "promover la salud integral" y "prevenir enfermedades".

A cambio, quienes se implanten el chip reciben descuentos en el seguro médico y beneficios adicionales.

 Sin embargo, los datos biométricos también son utilizados para evaluar riesgos laborales, productividad y costos asociados a cada trabajador.

**¿Esta práctica es un
avance para la salud
de los empleados...
o una forma de
control corporativo
encubierto?**
Dinámica de discusión

LEVANTA LA MANO

Gracias!

A soñar con #ÉTICA

@BaimaMarina

@SabrinaCaceres

Para qué sirven las Agendas a una Pyme?

Nacionales

Modelos de liderazgo

Centralizado: Presidencia
(Bolivia, Panamá, Uruguay).

Ministerial: Ministerios líderes
(Brasil, Colombia, Costa Rica).

Órganos especializados: Chile y
Perú.

Ejemplo: Estrategias de
ciberseguridad y competencias
digitales como pilares comunes.

Regionales

Alianza del Pacífico: Mercado
Digital Regional.

MERCOSUR: Plan de Acción Digital.

e-LAC 2024 (CEPAL): Foco en
innovación, PYME digitales y
comercio transfronterizo.

Ejemplo: Digitalización de servicios
en el comercio exterior.

Sectoriales

ALC: Foco en componentes básicos
y simplificación administrativa.

OCDE: Diseño centrado en el
usuario e investigación de
necesidades.

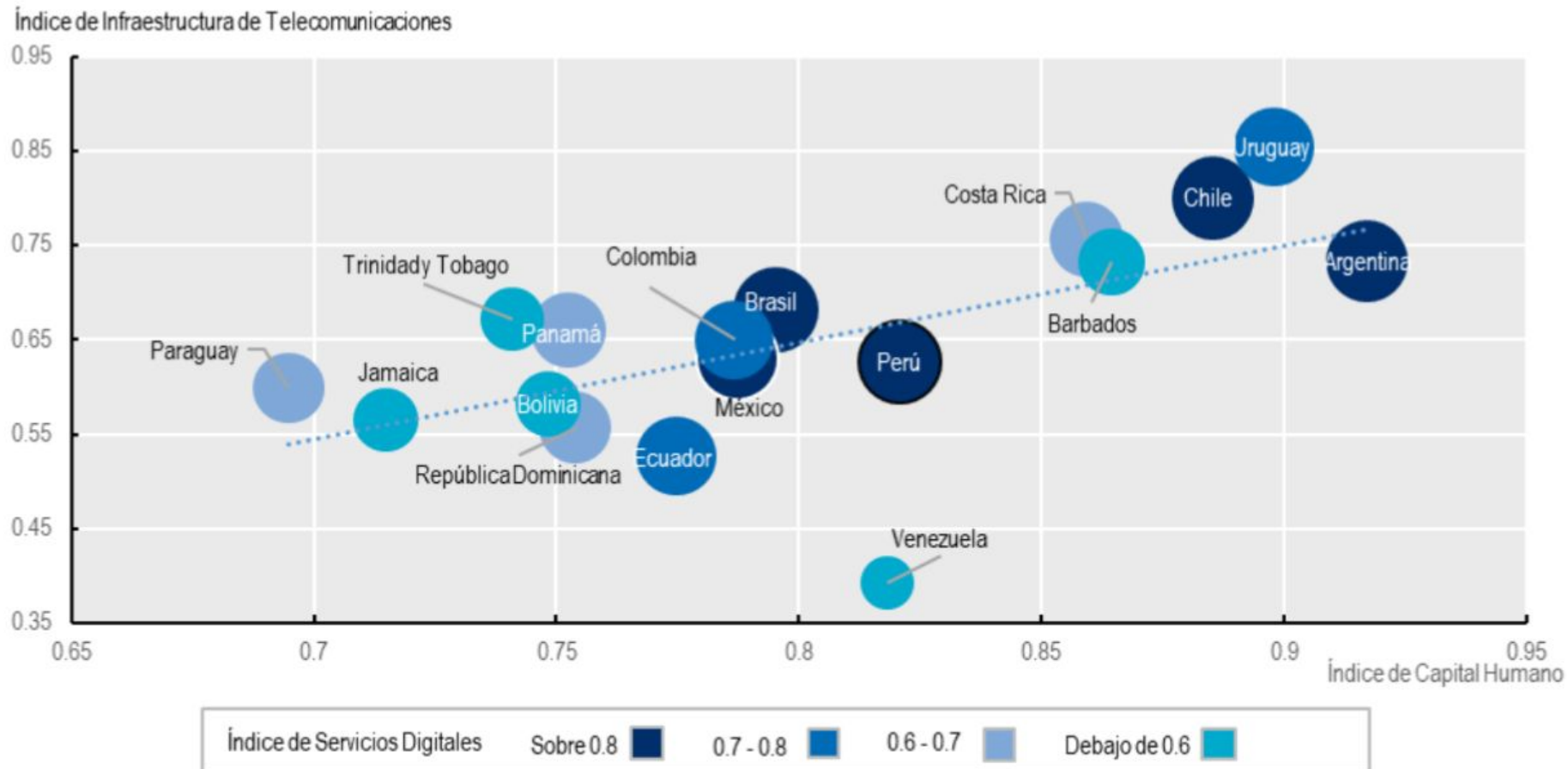
Sectores estratégicos:

Educación, salud, catastro, justicia
y logística.

Reactivación económica:

Innovación, emprendimiento,
sostenibilidad y áreas sociales.

El Índice de Desarrollo de Gobierno



se basa en tres indicadores básicos:

1. el Índice de Infraestructura en Telecomunicaciones
2. el Índice de Capital Humano y el
3. Índice de Servicios en Línea

Nota: El tamaño y los colores de las esferas se refieren al Índice de Servicios Digitales.

Fuente: Con base en datos de UN DESA (2022^[16]), *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*,

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>.

Desarrollo de Estrategias

Tabla 1.8. Temas comunes en las prioridades establecidas por las ENGD y los instrumentos estratégicos regionales de gobierno digital en ALC

	Argentina	Barbados	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	República Dominicana	Ecuador	México	Panamá	Paraguay	Perú	Trinidad y Tobago	Uruguay	Venezuela	Comunidad Andina	CEPAL	Mercosur	Alianza del Pacífico	Red GEALC	SICA
Gobernanza																						
Servicios																						
Innovación pública																						
Privacidad y seguridad																						
Infraestructura																						
Datos																						
Identificación digital																						
Interoperabilidad																						
Datos abiertos																						
Capacitación para el servicio público																						

Stanford HAI – AI Index Report: Es el informe más prestigioso de EE.UU. Permite ver en qué áreas están invirtiendo (ej. manufactura, salud).

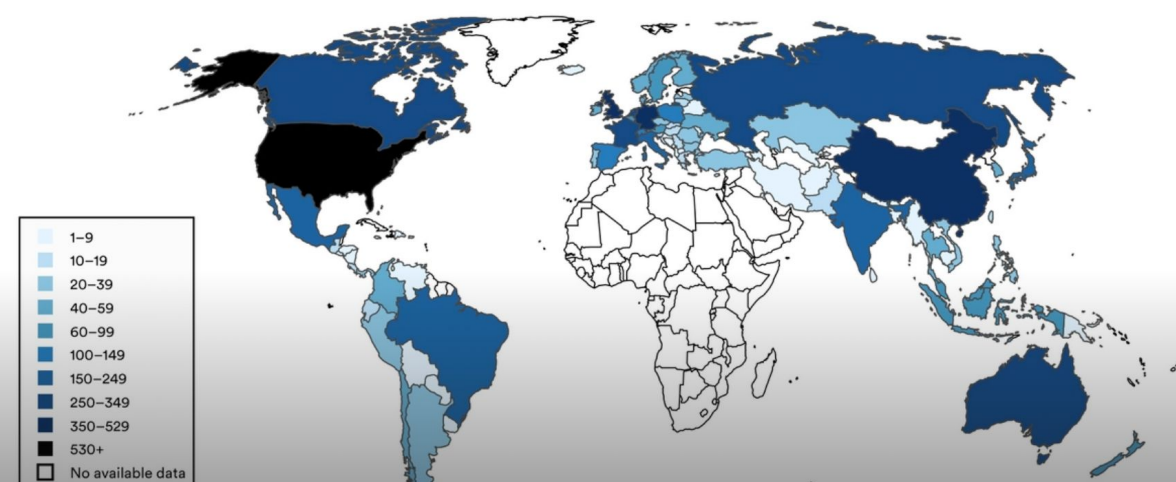
- *Uso:* busquen si su sector industrial es "prioridad" en EE.UU. Si lo es, la competencia vendrá de allá con mucha fuerza financiera.

IAPP – Global AI Legislation Tracker: Un mapa interactivo que muestra qué países están legislando ahora mismo.

- *Uso:* Ideal para empresas exportadoras. Si quieren vender a Brasil o México, pueden ver qué tan cerca están de las reglas europeas.

Global distribution of data centers, 2025

Source: Cloudscene, 2025 | Chart: 2026 AI Index report



	Specific AI governance law or policy	Relevant authorities	Other relevant laws and policies	Wider AI context
ARGENTINA	Argentina has developed a National AI Plan to help facilitate the use and development of AI in the country. Under Resolution 2/2023, Argentina released recommendations for trustworthy and reliable AI directed at the public sector. Argentina's Public Information Access Agency released a Guide to Responsible AI. This document focuses primarily on four points: "Definition and Characteristics of AI," "Problems and Challenges of AI," "Principles of Transparency and Personal Data Protection," and "Recommendations for Transparency and Data Protection in the Lifecycle of AI." In August 2024, Argentina's congress started debating legislation (Bill 3003-D-2024) to regulate the use of AI. It is modeled in the spirit of the EU AI Act, which uses a risk-based approach to define obligations for providers and deployers of AI-based systems while also heeding Argentina's specific interest in AI innovation. In August 2025, the Bill on Personal Data Protection in Artificial Intelligence Systems (Bill 4243-D-2025) was introduced, aimed at regulating the processing of personal data within Argentina by entities developing or deploying AI systems, regardless of the operator's location.	→ National Big Data Observatory → Secretariat of Innovation, Science and Technology → Undersecretariat of Information and Communication Technologies → Agency of Access to Public Information → National Securities Commission → National Cybersecurity Directorate	→ Federal Plan for the Prevention of Cybercrime and Strategic Management of Cybersecurity (2025-2027) [IN FORCE] → Personal Data Protection Law [IN FORCE] → Law 27699 for the Protection of Individuals with respect to Automatic Processing of Personal Data [IN FORCE] → Central Bank Communication A 7724 [IN FORCE] → Provision 18/2015 Guide to Good Privacy Practices for Application Development [IN FORCE]	• Argentina is a party to the Organization for Economic Co-operation and Development's AI principles. See OECD AI principles and adherents. • Argentina adopted UNESCO's Recommendation on the Ethics of AI. • See Argentina's Digital Agenda 2030. • See Argentina's Fintech Innovation Hub. • Argentina's data protection authority, the Agency of Access to Public Information, published Resolution No. 161/23, which created the Transparency and Protection of Personal Data Program in the use of AI. • The president's chief of staff also issued Administrative Decision No. 750/2023, creating the Interministerial Roundtable on AI. • Argentina was the only G20 nation not to sign onto the Statement on Regulation of AI. • Argentina aims to position itself as a regional AI hub, including plans to expand nuclear power generation to meet the energy demands of new AI data centers. • Argentina endorsed a joint statement on data scraping and the protection of privacy with Canada..

Para saber a quién comprarle tecnología segura



<https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai>

Para saber si podés vender afuera



<https://www.dataguidance.com/jurisdictions>

"Actuá como un Especialista en Comercio Internacional. Mi Pyme fabrica [PRODUCTO] en Santa Fe y queremos usar IA para optimizar la logística. Queremos vender a la Unión Europea y Brasil.

1. ¿Qué regulaciones de IA en esos destinos podrían actuar como barreras no arancelarias?
2. Según la 'Guía de Transparencia de la AAI', ¿qué documentación mínima debería tener mi sistema para no ser rechazado por un cliente internacional?"*

Paso 1: entre a tortoisemedia.com/intelligence/global-ai.
y busquen la tabla general donde aparecen los países.

Paso 2: El Análisis del "Cazador_a 1. busquen estos dos indicadores clave para los tres países:

1. **Operating Environment** (Entorno Operativo): "Es el nivel de confianza y seguridad del país.
2. **Government Strategy** (Estrategia Gubernamental): "Es qué tanto apoya el gobierno a la IA.

Paso 3: La Decisión Ética y de Negocio

- Es un proveedor transparente. Tus datos industriales están protegidos.
- Hay Riesgo de "espionaje industrial" o de que el software cambie las reglas sin avisar.
- Es una inversión a largo plazo. Hay respaldo institucional.

El Test del proveedor

Dinámica de grupo

I Escenario

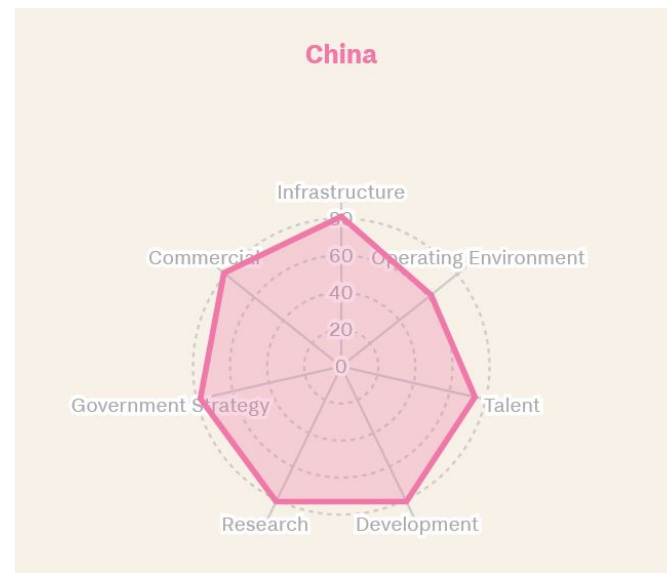
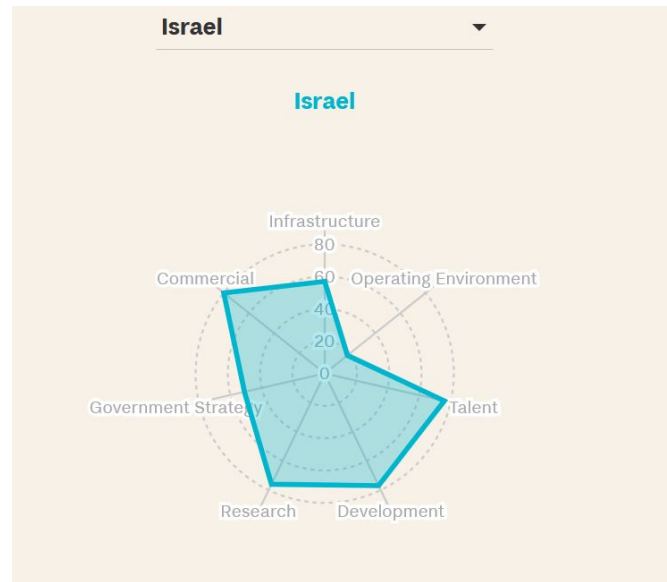
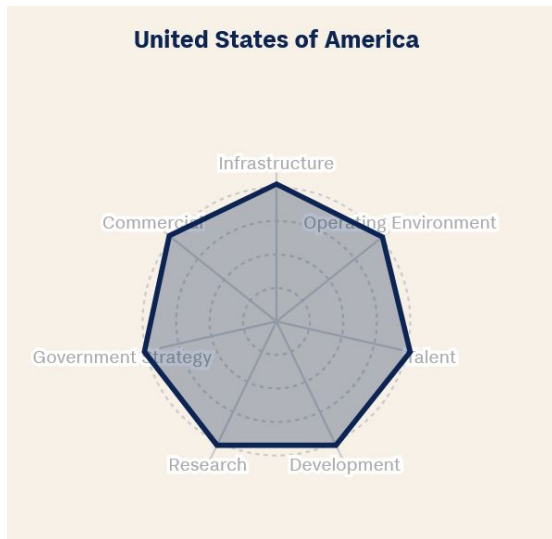
"Tu jefe te da el presupuesto para automatizar la logística del depósito. Tenés tres opciones de software que hacen lo mismo, pero vienen de países distintos: **Israel, China y EE. UU.** ¿Cuál elegís para que los datos de tus clientes y tus rutas de entrega estén seguros?"

El Test del proveedor

Dinámica de grupo

I Escenario

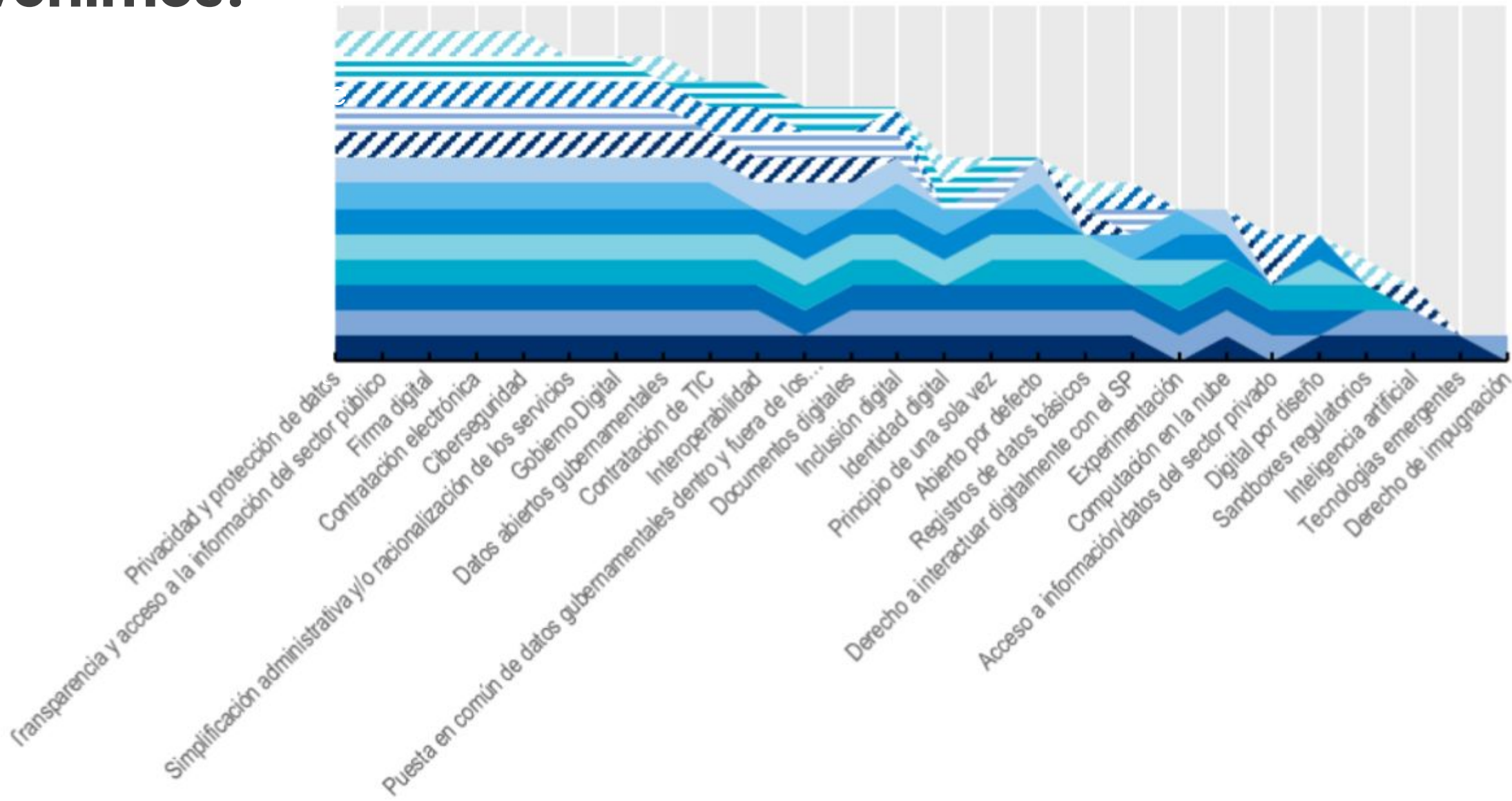
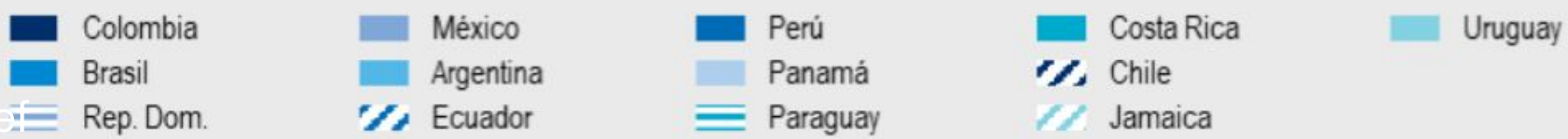
"Tu jefe te da el presupuesto para automatizar la logística del depósito. Tenés tres opciones de software que hacen lo mismo, pero vienen de países distintos: **Israel**, **China** y **EE. UU.** ¿Cuál elegís para que los datos de tus clientes y tus rutas de entrega estén seguros?"



ARGENTINA Argentina ha desarrollado un Plan Nacional de IA para ayudar a facilitar el uso y desarrollo de la IA en el país. Bajo la Resolución 2/2023, Argentina publicó recomendaciones para una IA fidedigna y confiable dirigida al sector público. La Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina publicó una Guía para una IA Responsable. Este documento se centra principalmente en cuatro puntos: "Definición y Características de la IA", "Problemas y Desafíos de la IA", "Principios de Transparencia y Protección de Datos Personales", y "Recomendaciones para la Transparencia y la Protección de Datos en el Ciclo de Vida de la IA". En agosto de 2024, el Congreso de Argentina comenzó a debatir legislación (Proyecto 3003-D-2024) para regular el uso de la IA. Está modelado siguiendo el espíritu de la Ley de IA de la UE, que utiliza un enfoque basado en el riesgo para definir obligaciones para proveedores e implementadores de sistemas basados en IA, al tiempo que presta atención al interés específico de Argentina en la innovación en IA. En agosto de 2025, se introdujo el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales en Sistemas de Inteligencia Artificial (Proyecto 4243-D-2025), destinado a regular el procesamiento de datos personales dentro de Argentina por parte de entidades que desarrollan o implementan sistemas de IA, independientemente de la ubicación del operador.	J Observatorio Nacional de Big Data J Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología J Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones J Agencia de Acceso a la Información Pública J Comisión Nacional de Valores J Dirección Nacional de Ciberseguridad	J Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027) [EN VIGOR] J Ley de Protección de Datos Personales [EN VIGOR] J Ley 27699 para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal [EN VIGOR] J Comunicación A 7724 del Banco Central [EN VIGOR] J Disposición 18/2015 Guía de Buenas Prácticas en materia de Privacidad para el Desarrollo de Aplicaciones [EN VIGOR]	- Argentina es parte de los principios de IA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ver principios de IA de la OCDE y adherentes. - Argentina adoptó la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO. - Ver Agenda Digital 2030 de Argentina. - Ver Hub de Innovación Fintech de Argentina. - La autoridad de protección de datos de Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública, publicó la Resolución No. 161/23, que creó el Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la IA. - El Jefe de Gabinete de Ministros también emitió la Decisión Administrativa No. 750/2023, creando la Mesa Interministerial sobre IA. - Argentina fue la única nación del G20 que no firmó la Declaración sobre la Regulación de la IA. - Argentina aspira a posicionarse como un hub regional de IA, incluyendo planes para expandir la generación de energía nuclear para satisfacer las demandas energéticas de los nuevos centros de datos de IA. - Argentina respaldó una declaración conjunta sobre el raspado de datos (data scraping) y la protección de la privacidad con Canadá.
--	---	--	--

Cómo venimos?

brief



Gobernanza de IA en Argentina: Nivel Nacional y Subnacional (2026)



NIVEL NACIONAL: REGULACIÓN POR CAPAS

A abril de 2026, Argentina ha pasado de las simples "recomendaciones" a un esquema de regulación sectorial. El Congreso ha unificado varios de los 12 proyectos iniciales.

1. El Congreso y el Marco General

Se ha avanzado en una Ley Marco de Gobernanza de IA. El enfoque ya no es prohibir, sino clasificar por riesgo (siguiendo el modelo europeo pero con flexibilidad regional).

A qué estar atento: A la obligatoriedad de realizar Evaluaciones de Impacto Ético para sistemas de IA que tomen decisiones sobre personas (créditos, despidos, salud).

Fuente: Cámara de Diputados - Comisiones de Ciencia y Tecnología.

2. El Rol de la AAIP (Autoridad de Aplicación)

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es hoy el organismo más activo. Ha actualizado el Programa de Transparencia y Protección de Datos.

ABC para la Empresa: Si tu IA usa datos personales de argentinos, debés cumplir con el principio de Transparencia Algorítmica (poder explicar qué hace el algoritmo).

Fuente: AAIP - Resolución 161/2023 y actualizaciones 2025/26.



NIVEL SUBNACIONAL: EL CASO SANTA FE

Santa Fe se posiciona como el "Laboratorio de IA" del país, con un enfoque fuertemente orientado a la eficiencia administrativa y judicial.

1. La Comisión Especial de IA (Legislatura)

La provincia mantiene su postura de "estudio previo a la regulación". Crea un ecosistema donde la empresa privada puede testear soluciones en "Sandbox".

ABC para la Empresa: Participar en las mesas de consulta. El gobierno provincial está buscando socios tecnológicos para modernizar la gestión pública.

2. Poder Judicial de Santa Fe: IA Generativa

La Corte Suprema provincial es pionera en incorporar IAG para la redacción de sentencias de baja complejidad y gestión de expedientes.

Dato Clave: Protocolos de "Supervisión Humana Obligatoria". Ninguna resolución judicial sale sin firma humana: la IA propone, el profesional valida.

Fuente: Poder Judicial de Santa Fe - Novedades Tecnológicas.



**DATA
IS THE NEW
OIL**



IA APLICADA AL MARKETING

**LOS DATOS EL
NUEVO PETRÓLEO**

**¿Como se recolectan
los datos?**

Tratamiento de datos

Consentimiento



Información

Consentimiento RGPD

Se trata de una consentimiento libre por parte del interesado por la cual acepta que se tratan sus datos personales, para una finalidad concreta, bajo unas determinadas condiciones, de las cuales tiene que estar previamente informado.

CARACTERÍSTICAS

Libre

Específica

Informado

Irrevocable

CONDICIONES

Demarcable

Distinción

Revocación

Libertad

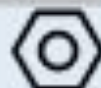
03

MARKETING DIGITAL Y IA CONSIDERACIONES ETICAS

Estado de la
normativa en
Argentina



¿Existe una regulación
especifica que aborde la
cuestión desde el uso de
la tecnología al respecto?



NO



**SPOILER
ALERT!**

MARCO LEGAL DEL TRATAMIENTO DE DATOS EN ARGENTINA

01

Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 25.326) (año 2000)

Esta ley regula el uso de datos personales en archivos y bases de datos, asegurando el derecho al honor y la intimidad de las personas. Establece principios como la finalidad específica de la recolección y el uso adecuado de los datos.

02

Convenio 108 Modernizado (Año 2022)

Argentina ratificó este tratado internacional que refuerza la protección de datos personales, adaptándose a los avances tecnológicos y estableciendo principios como transparencia, proporcionalidad y responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos.

INICIATIVAS Y PROGRAMAS EN ARGENTINA

01

Programa Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la IA

Implementado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), este programa tiene como objetivo analizar, regular y fortalecer las capacidades necesarias para el desarrollo y uso responsable de la IA, tanto en el sector público como en el privado.

02

Guía para el Uso Responsable de la IA:

La AAIP ha desarrollado directrices para que entidades públicas y privadas utilicen la IA de manera ética, garantizando la transparencia y la protección de datos personales. Estas guías abordan aspectos como la evaluación de impacto en la privacidad, la minimización de datos y la seguridad en el tratamiento de información



¿LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS ESTÁ ACTUALIZADA A LA IA ?

NO DEL TODO

La **Ley de Protección de Datos Personales de Argentina (Ley 25.326)** es del año **2000**, o sea, **muy anterior a los desarrollos actuales en inteligencia artificial**. Aunque es una ley avanzada para su época (de hecho, hizo que Argentina sea uno de los pocos países no europeos reconocidos por la UE como “adecuado” en protección de datos), hoy **queda desactualizada frente a los desafíos de la IA y el big data**.

¿Qué le falta a la ley frente a la IA?

"Autorregulación: Clave para Construir una Imagen Confiable en las Empresas"



CONARP
CONSEJO
DE AUTORREGULACION
PUBLICITARIA



El CONARP es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la autorregulación publicitaria por parte de anunciantes, agencias y medios.



Si Bien la normativa no es de carácter super protectorio una iniciativa de las empresas de marketing es la **AUTORREGULACIÓN**.



Fue fundado en 2001 por la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad y la Cámara Argentina de Anunciantes.



La autorregulación publicitaria es un sistema adoptado por la industria para preservar la ética profesional y la publicidad responsable.



¿Qué se está haciendo?

La **Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)** propuso una **reforma de la ley** que sí incorpora temas más actuales, como:

- Tratamiento automatizado de datos
 - Evaluaciones de impacto
 - Transparencia algorítmica
- Pero **todavía no fue aprobada** en el Congreso



¿Qué le falta a la ley frente a la IA?

No contempla directamente el tratamiento automatizado de datos sensibles (como los algoritmos que toman decisiones sin intervención humana).

No regula el perfilado algorítmico (por ejemplo, cuando un sistema analiza tu comportamiento y te asigna un "riesgo" o una "categoría").

No obliga a explicar las decisiones automatizadas (como sí lo hace el RGPD en Europa con el "derecho a la explicación").

No tiene evaluaciones de impacto en protección de datos obligatorias, que son clave cuando se implementan sistemas de IA.

Breve comparación con el RPDP de la Unión Europea

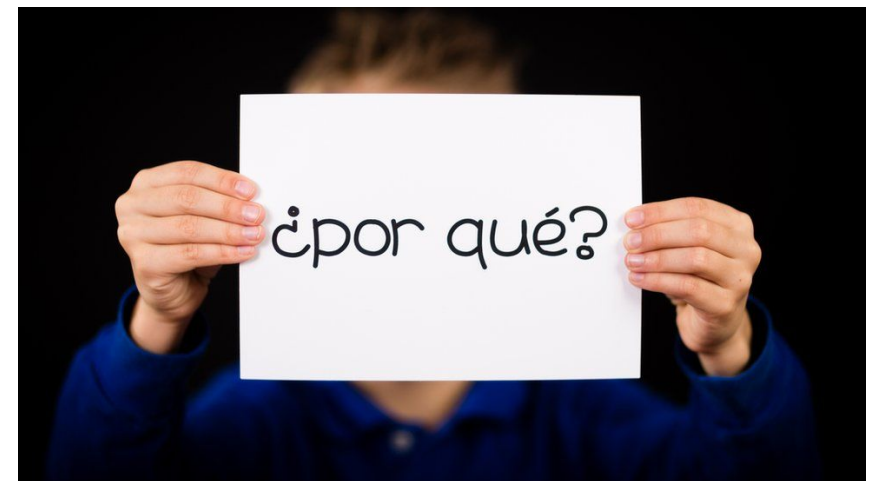
Tema	 Ley 25.326 (Argentina)	 RGPD (Europa)
Año de sanción	2000	2016 (vigente desde 2018)
Tratamiento automatizado de datos	No lo regula específicamente	✓ Regulado (Art. 22)
Perfilado algorítmico	✗ No se menciona	✓ Regulación específica
Decisiones automatizadas	✗ No exige transparencia ni justificación	✓ Derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas sin justificación (Art. 22)
Evaluación de impacto	✗ No obligatoria	✓ Obligatoria en casos de alto riesgo (Art. 35)
Consentimiento	✓ Requiere consentimiento, pero más limitado	✓ Estricto, libre, informado y específico
Transparencia algorítmica	✗ No contemplada	✓ Derecho a información sobre la lógica del algoritmo
Derecho al olvido	✗ No explícito	✓ Reconocido y regulado
Enfoque actual	Protege datos, pero sin mirada algorítmica	Protección integral con enfoque digital y automatizado
Estado actual	En revisión para una posible reforma	Totalmente vigente y actualizado



¿El Convenio 108 modernizado mejora la situación del estado de la normativa en Argentina?

Argentina ratificó el **Convenio 108** original en el año **2004**, y luego **ratificó la versión modernizada (Convenio 108+)** en **2021**.

Sí mejora la situación **en parte**, pero no reemplaza a una ley nacional actualizada.





📄 ¿Qué es el Convenio 108+?

Es un tratado internacional del **Consejo de Europa** para proteger a las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de datos personales. Argentina **adhirió y ratificó** el Convenio en su versión original y también **firmó el Convenio 108 modernizado (108+)**, lo cual es **un paso muy positivo**.

✅ ¿Qué mejora el Convenio 108+?

- Incluye el tratamiento automatizado de datos
- Habla del perfilado y la toma de decisiones automatizadas
- Promueve la transparencia y la rendición de cuentas
- Introduce la evaluación de impacto como principio
- Refuerza derechos como el acceso, la rectificación y la oposición
- Entonces sí: trae un marco más alineado con los desafíos de la IA y presiona a los países firmantes a adecuar sus legislaciones.

Convenio 108+ vs Ley 25.326 – ¿Qué aplica y cómo?

Convenio 108+ (Tratado Internacional)

-  **Ratificado por Argentina** → tiene **rango de ley nacional**
-  Establece **principios generales**:
 - Licitud y transparencia
 - Minimización de datos
 - Tratamiento automatizado
 - Evaluación de impacto
-  Funciona como **brújula normativa**
-  No regula con detalle ni reemplaza leyes locales

Ley 25.326 (Ley Nacional vigente)

-  Sancionada en el año 2000
-  **Desactualizada** frente a IA, big data, y decisiones automatizadas
-  No contempla:
 - Perfilado algorítmico
 - Evaluaciones de impacto
 - Transparencia en decisiones automatizadas

-  ¿Qué falta?
-  Una **reforma legal concreta** que adapte los principios del Convenio 108+ a la legislación argentina
 **Proyecto en debate**, pero aún **no aprobado**
-
-  **concluyendo:**
- "Argentina tiene el compromiso legal internacional de proteger los datos personales de forma adecuada a los desafíos actuales. Pero para que eso funcione en la práctica, necesitamos actualizar nuestra ley nacional."

03

IA en Marketing

Personalización de la experiencia del cliente



La IA permite segmentar y personalizar productos y servicios de manera eficaz.

Chatbots y atención al cliente



Automatizada optimización de la comunicación y el servicio al cliente mediante IA.



Análisis predictiva

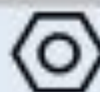
Uso de la IA para predecir comportamientos del consumidor y optimizar campañas publicitarias.

Privacidad y consentimiento



¿Cómo gestionar los datos de los consumidores respetando su privacidad?.

Transparencia y manipulación



Uso ético de la IA en el marketing y el riesgo de manipulación de los consumidores.

Equidad y sesgo



¿como evitar el sesgo algorítmico en las recomendaciones personalizadas.?

03

Casos Reales de IA en Marketing Digital y Consideraciones Éticas



The leading commerce and fintech ecosystem in Latin America



Mercado Libre

- usa IA para personalizar ofertas y anuncios, pero incorpora filtros éticos que evitan mostrar productos sensibles a menores de edad o en países donde ciertas categorías están restringidas (como alcohol o armas).
- Aspecto ético: Evitan segmentaciones riesgosas, respetan regulaciones locales y protegen a públicos vulnerables.
 - Fuente: Mercado Libre ESG Report 2023

"Marketing de Servicio"

vs

"Marketing de Vigilancia"

Estrategia : La IA analiza las compras pasadas del cliente y le envía un aviso por WhatsApp 15 días antes de que se le acabe el stock habitual, con un botón de "Repetir pedido".

Estrategia C: La IA rastrea el perfil personal de Facebook del dueño de una Pyme cliente, ve que le gusta la pesca, y el vendedor lo llama "casualmente" para hablar de pesca antes de pasarle un presupuesto.

Estrategia B: El chatbot de la empresa usa IA para analizar el tono de voz del cliente en un audio de WhatsApp y decide si darle un descuento mayor si nota que el cliente está "enojado" o por irse a la competencia.

El Test del Efecto Creepy Dinámica

Queremos usar una IA para aumentar las ventas de nuestra distribuidora de insumos agroindustriales. Los alumnos deben evaluar tres estrategias con el **Semáforo de Marketing Ético:**

03

Casos Reales de IA en Marketing Digital y Consideraciones Éticas

— Tecnología

Coca-Cola rehace uno de sus anuncios navideños más famosos con IA y se desata la polémica

'Ya viene la Navidad' regresa en 2024, pero Internet se llena de comentarios negativos.

Borja Ruete - @borjaruete

Actualizado a 18 de noviembre de 2024 11:28 CET



El uso de la inteligencia artificial generativa siempre deviene en debate y polémica. Esta tecnología presenta dilemas éticos y morales porque utiliza trabajos previos de artistas para construir nuevas imágenes. La última empresa en subirse al carro de la IA ha sido The Coca-Cola Company, que la ha utilizado para recrear uno de sus anuncios de televisión más míticos, 'Ya viene la Navidad'. **Emitido originalmente en 1995, el anuncio actual lo ha creado el estudio Secret Level** valiéndose de la inteligencia artificial. Como cabría esperar, las redes se han llenado de comentarios negativos, aunque los fans acérrimos de esta tecnología se han apresurado a defenderlo.

Coca-Cola: Reproducción de Anuncios con IA

- **Aplicación:** Coca-Cola utilizó IA para recrear su icónico anuncio navideño de 1995, generando una versión actualizada mediante tecnología de inteligencia artificial.
- **Consideraciones Éticas:** La iniciativa provocó debates sobre la autenticidad y la posible infracción de derechos de autor, ya que se cuestionó si la IA había utilizado obras previas sin el debido reconocimiento.

https://as.com/meristation/betech/coca-cola-rehace-uno-de-sus-anuncios-navidenos-mas-famosos-con-ia-y-se-desata-la-pol-emica-n/?utm_source=chatgpt.com

03

Credenciales de contenido: metadatos duraderos que dan credibilidad y seguimiento a tus creacion

Adobe Content Authenticity (Beta) le permite inspeccionar, verificar y aplicar Content Credentials.

es una aplicación web gratuita que le permite aplicar, personalizar e inspeccionar Content Credentials a fin de proteger su obra, obtener reconocimiento y administrar el uso por parte de la IA generativa. La herramienta de inspección de Adobe revela información como, por ejemplo, quién ha creado el contenido y cómo lo ha hecho. También puede usar la extensión de Chrome para ver Content Credentials en toda la web

<https://contentauthenticity.adobe.com/>

Añadir extensión de Chrome Inicia

Acceso a Adobe Content Authenticity (Beta). Contacta con el administrador para obtener más información.

Firma tu trabajo con Content Credentials



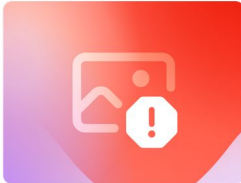
Las Content Credentials te ayudan a proteger tu contenido antes de compartirlo en línea. Conecta tu nombre verificado, cuentas de redes sociales y demás a tu trabajo para que se pueda ver allí



Firma tu trabajo

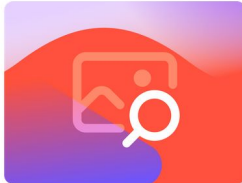
Aplica Content Credentials a tus archivos terminados antes de compartirlos para proteger el trabajo con tu nombre verificado, cuentas de redes sociales y demás.

Empezar



Pide a la IA que no use tu contenido

Adobe Firefly no entrena modelos de IA generativa con tu contenido ni con contenido sin licencia. Solicita de forma proactiva que otros modelos no entrenen ni utilicen tu contenido una vez que admitan esta nueva preferencia.



Inspeccionar las Content Credentials

Inspecciona cualquier archivo o captura de pantalla para ver si tiene Content Credentials, consúltalas en detalle y mira los cambios a lo largo del tiempo.

Inspeccionar

En Argentina la normativa específica referida al uso de la IA al marketing digital se encuentra en evolución sin embargo se encuentra alcanzado por la normativa vigente respecto a los datos personales y materia de consumidor

Protección de Datos Personales (Ley 25.326)

La ley exige que el consentimiento para el tratamiento de datos sea informado y explícito. Este principio puede aplicarse a los algoritmos de IA, ya que las empresas que utilicen IA para tomar decisiones automatizadas deben asegurarse de que los consumidores comprendan cómo y por qué sus datos se están utilizando

Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)

Los consumidores tienen derecho a recibir **información clara, veraz y suficiente**

Es importante que el usuario pueda comprender cuál es el uso de los datos que proporciona mediante el uso de las plataformas y cual es la protección que merece ese accionar.

CONCLUSION



El uso de Inteligencia Artificial en marketing plantea grandes oportunidades para personalizar la experiencia del cliente, mejorar la atención al consumidor y optimizar las campañas publicitarias. Sin embargo, también plantea desafíos legales y éticos que deben ser abordados a través de un marco regulatorio robusto.



En Argentina, las leyes de protección de datos personales, defensa del consumidor y regulación de los servicios de comunicación pueden ser clave para garantizar que las prácticas de marketing sean transparentes, justas y no explotativas, especialmente cuando se dirigen a grupos vulnerables.



Las leyes Argentinas se encuentran en evolución, el proceso de modificación de leyes es complejo y sus tiempos no siempre acompañan las necesidades actuales por eso encontramos una oportunidad en la autorregulación.



Es fundamental que las empresas utilicen la IA de manera responsable, promoviendo la protección de los derechos de los consumidores y asegurando una competencia leal en el mercado.



Caso Práctico: “Marketing Automatizado en VelozShop”

VelozShop es una tienda online que, con el objetivo de mejorar sus ventas, implementa un sistema de inteligencia artificial que analiza el comportamiento de los usuarios en su web y redes sociales: cuánto tiempo miran un producto, qué publicaciones comentan, qué horarios de navegación tienen y cómo reaccionan a los correos electrónicos.

Basado en estos datos, la IA crea perfiles psicológicos y segmenta a los clientes para enviarles ofertas hiperespecíficas. Algunos usuarios reciben descuentos exclusivos minutos después de abandonar un carrito, otros reciben mensajes personalizados que apelan a sus emociones o a eventos recientes de su vida (por ejemplo, “sabemos que estás pasando por un cambio, ¿por qué no darte un gusto?”).

A pesar del éxito comercial (un 25% más de conversión en campañas), varios usuarios se quejan por sentir que la empresa “sabe demasiado” sobre ellos y que sus emociones están siendo manipuladas. En redes sociales, comienza a cuestionarse si es ético que una empresa use estos datos tan sensibles sin transparencia.

CONSIGNA:

¿Cuáles son los beneficios?

¿Qué problemas detecta?

¿Cuáles son las oportunidades de mejora?

PAUSA PARA EL MATE

10 Minutos



04

IA, Ética y Recursos Humanos



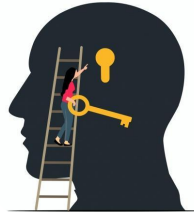
Automatizar no es deshumanizar... pero puede serlo si no lo hacemos bien.

la IA y el empleo

Objetivos



Analizar el impacto de la IA en la gestión de recursos humanos.

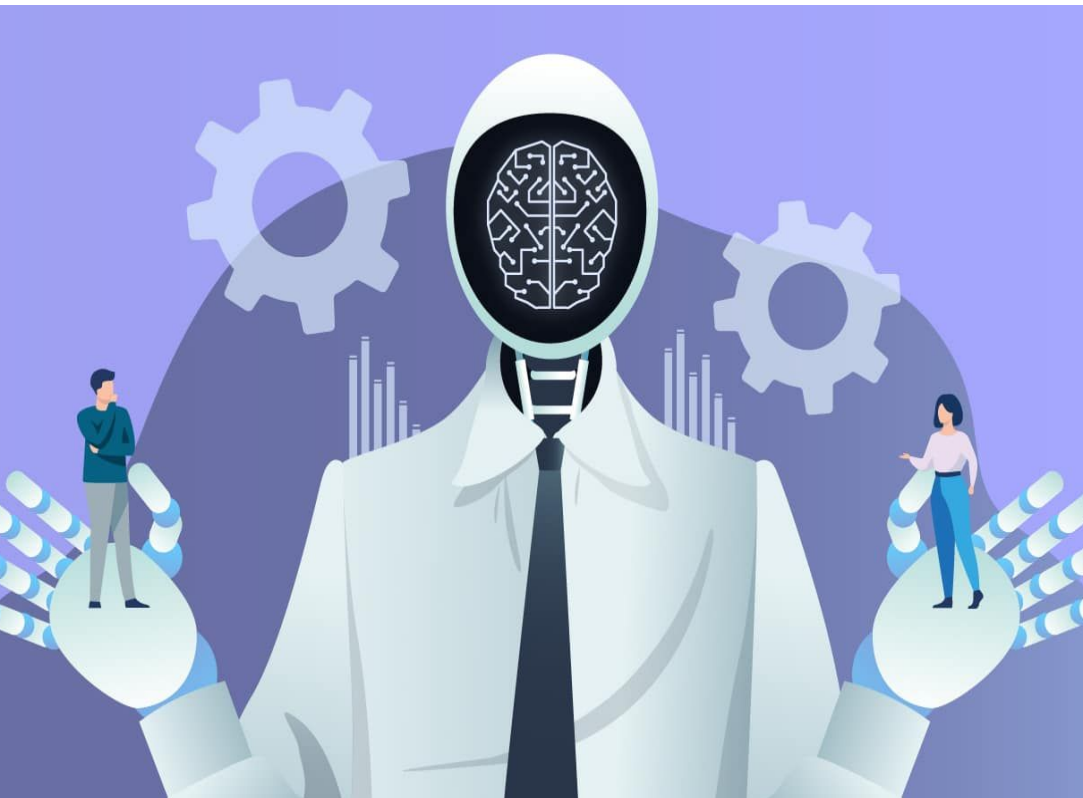


Comprender los desafíos éticos que surgen en el uso de IA en las decisiones laborales.



Reflexionar sobre cómo integrar la IA en las políticas de recursos humanos respetando los derechos de los empleados.

¿Cómo podemos usar la IA en para gestionar el talento?



Selección de personal: los sistemas de IA están ayudando a las empresas a identificar candidatos mediante algoritmos predictivos.



Evaluación del desempeño: el uso de la IA para realizar evaluaciones objetivas y gestionar el rendimiento de los empleados.



Desarrollo profesional: la IA puede ayudar en la formación y desarrollo de los empleados, utilizando datos para identificar áreas de mejora. Y su Impacto en el empleo: cómo la automatización podría generar desempleo y desigualdad.

04 Casos Reales de IA en recursos humanos

Casos de éxito: empresas que han transformado su proceso de reclutamiento gracias a la tecnología.



7. Futuro del reclutamiento: tendencias y pronósticos tecnológicos

El futuro del reclutamiento está siendo transformado por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Empresas como Unilever han aprovechado estas tecnologías para optimizar su proceso de selección. La compañía lanzó un sistema que utiliza algoritmos de IA para analizar videos de entrevistas iniciales, permitiendo identificar a los candidatos más prometedores sin sesgo humano. Esta innovación no solo ha incrementado la eficiencia del proceso, reduciendo el tiempo de contratación en un 50%, sino que también ha permitido a Unilever diversificar su talento al eliminar prejuicios inconscientes. Para aquellas organizaciones que buscan adoptar estos métodos, es recomendable comenzar con un análisis interno que identifique las áreas en las que la tecnología puede facilitar mejoras, asegurando que las herramientas elegidas se alineen con los valores corporativos.

Unilever – Análisis de Entrevistas con IA

Aplicación: Unilever incorporó IA para analizar videos de entrevistas iniciales. Los algoritmos evaluaban aspectos como el lenguaje corporal, tono de voz y contenido verbal para identificar a los candidatos más prometedores.

Impacto: Esta estrategia permitió optimizar el proceso de selección, reduciendo el tiempo de contratación y mejorando la calidad de las incorporaciones.

Consideración ética: Es crucial asegurarse de que los algoritmos no introduzcan sesgos involuntarios y que los candidatos sean informados sobre el uso de IA en el proceso de selección.

04 Matriz de Analisis

Principio ético	Aplicación práctica en RR.HH. con IA
Justicia y no discriminación	Auditoría de datos y algoritmos. Evitar sesgos por género, edad, etnia, etc.
Transparencia	Informar a los postulantes si fueron evaluados por un sistema automatizado.
Consentimiento informado	Comunicar claramente qué datos se usan, cómo y con qué fin.
Supervisión humana	Toda decisión crítica debe estar mediada por personas.
Explicabilidad	Poder explicar por qué una IA rechazó a alguien o recomendó un ascenso.

Herramientas prácticas

Harver): plataforma de IA para selección con enfoque en neurodiversidad y equidad (usada por Unilever, Accenture).
Tiene revisión externa para evitar sesgos.
<https://www.harver.com/pymetrics/>

¿Cuál es el marco regulatorio para la IA en el trabajo?

estado actual

Argentina aún no cuenta con una regulación específica sobre la implementación de la IA en recursos humanos, las iniciativas actuales buscan establecer un marco ético y legal que garantice el uso responsable y transparente de estas tecnologías, protegiendo los derechos de los individuos en el ámbito laboral.

construcción del marco normativo

Incluso sin una ley específica sobre IA en el trabajo, el marco legal argentino ya tiene herramientas fuertes para defender a las y los trabajadores frente a usos abusivos, discriminatorios o invasivos de la inteligencia artificial.

¿Ejemplos de aplicación de Leyes laborales en implementación de IA ?

Ley de Contrato de Trabajo (LCT) – Ley 20.744

- Principio protectorio: siempre debe primar la interpretación más favorable al trabajador.
- Art. 65: el empleador debe actuar con buena fe, lo cual incluye la **transparencia en los procesos de gestión**, incluso automatizados.
- Art. 81: prohibición de trato desigual o discriminatorio.

Ley de Teletrabajo – Ley 27.555

Reconoce el derecho a la desconexión digital.

Impone la obligación de respetar condiciones de trabajo equivalentes a la presencialidad.

Relevante para evitar vigilancia o evaluación abusiva vía IA.

Constitución Nacional – Art. 14 bis

Reconoce el trabajo como un derecho social, y garantiza condiciones dignas, equidad, y protección frente al despido arbitrario.

Base para considerar inaceptables decisiones laborales 100% automatizadas sin revisión humana.

Ley de Protección de Datos Personales – Ley 25.326

Reconoce el derecho a la desconexión digital.

Impone la obligación de respetar condiciones de trabajo equivalentes a la presencialidad.

Relevante para evitar vigilancia o evaluación abusiva vía IA.

Las reformas laborales recientes en Argentina (como el Ley 27.742 y el DNU 70/2023) no incorporaron una regulación específica sobre inteligencia artificial en el trabajo.

Lo que sí hicieron fue moverse en un plano más general:

- flexibilización de relaciones laborales
- cambios en registración y modalidades
- incentivos a la formalización

Pero no abordaron temas clave de IA, como:

- uso de algoritmos en selección de personal
- decisiones automatizadas en despidos o evaluaciones
- transparencia o explicabilidad
- sesgos algorítmicos
- control del trabajador mediante IA

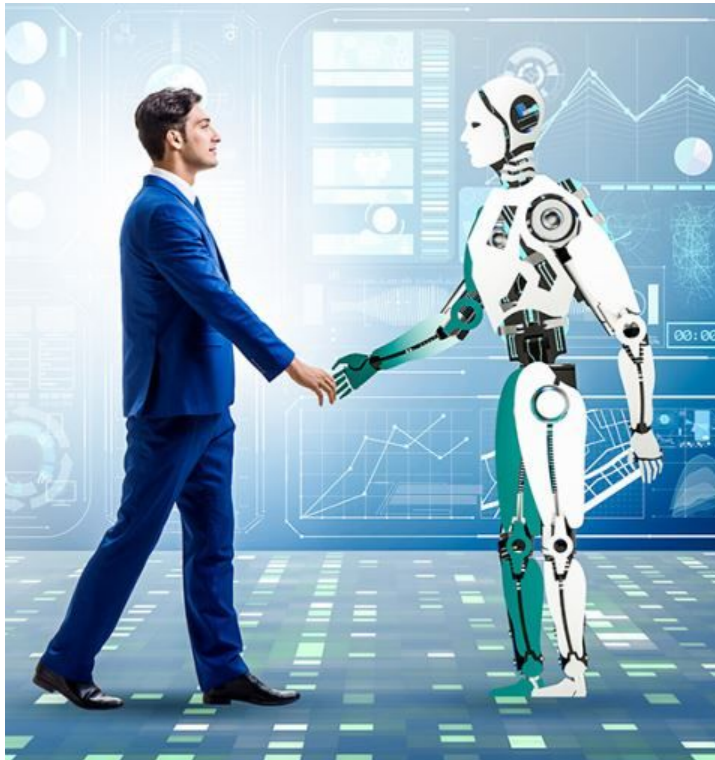


se mantienen los derechos que protegen al trabajo y

Derechos de los empleados en un entorno de IA

Hoy esos temas quedan cubiertos indirectamente por:

- principios generales del derecho laboral (protección del trabajador, buena fe, no discriminación)
- normas de privacidad y datos personales
- eventualmente, criterios jurisprudenciales que van a empezar a aparecer



TALLER: DISEÑANDO TU "EMPLEADO INVISIBLE"

Objetivo del Ejercicio

Transformar una necesidad operativa en un proceso automatizado bajo estándares de calidad y ética.



El Canvas de tu Agente

1. Rol y Misión: ¿Qué puesto ocupa en la empresa?
(Ej: Agente de Compras).

2. Input de Datos: ¿Qué información necesita?
¿Cómo se filtran los datos privados?

3. Límites Éticos: ¿Qué tiene prohibido hacer o
decir bajo cualquier circunstancia?

4. Acceso a Sistemas: ¿A qué bases de datos o
herramientas externas puede entrar?

5. Gatillo Humano: ¿En qué casos debe detenerse y
pedir tu aprobación?



Eticia – El marco ético del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

El BID tiene una iniciativa llamada **fAIR LAC**, que es el hub de IA ética para América Latina y el Caribe, con muchísima información en español.

- **Qué hace:** Tienen una herramienta de **Autoevaluación Ética para Emprendimientos y Empresas**. Es muy "terrenal" y pensada para el contexto latinoamericano (donde a veces no tenemos los mismos recursos que en Europa).
- **Cómo mostrarla:** Entra en la web de fAIR LAC y muestra la **herramienta de autoevaluación**. Es perfecta porque les da un "puntaje" de madurez ética a su empresa.
- **Web:** fairlac.iadb.org (Sección de herramientas).

Sube el PDF de la Ley de IA de la UE (o la resolución de la AAIP) a una herramienta como Perplexity

Actúa como un auditor legal. Mi empresa usa IA para calificar el desempeño de mis empleados. ¿Qué artículos de esta ley estoy incumpliendo y de cuánto es la multa?"

ARQUITECTURA DE UN AGENTE PROFESIONAL



1. Perímetro de Acción

Manual de Conducta (System Prompt): Definición estricta de misión y límites éticos. El agente sabe qué puede hacer y qué tiene prohibido prometer o inventar.



2. Muro de Contención

Privacidad por Diseño: Técnicas de anonimización. El agente procesa la lógica del negocio sin necesidad de "ver" datos sensibles o secretos industriales.



3. El Botón Rojo

Supervisión Humana (HITL): La IA propone, el humano dispone. Establece umbrales críticos donde el agente requiere validación antes de acciones de alto impacto.

Caso Práctico: Ojos que todo lo ven en LogiTrack

LogiTrack es una empresa de logística que incorpora un sistema de inteligencia artificial para mejorar la productividad y seguridad de su personal operativo. El sistema incluye cámaras con reconocimiento facial, sensores que detectan movimientos, y análisis de tiempo frente a la pantalla o en la estación de trabajo. Además, se instalan apps en los teléfonos de los empleados para monitorear ubicación durante la jornada laboral.

Al cabo de tres meses, la productividad aumenta un 12%, pero también crecen las quejas por estrés, sensación de vigilancia constante, falta de confianza y rotación de personal. El área de Talento Humano está dividida: algunos valoran los datos para tomar decisiones objetivas, y otros temen por el impacto en el clima organizacional y la salud mental del equipo.

CONSIGNA:

1. Análisis del caso:

- ¿Qué ventajas trajo el sistema de IA a la empresa?
- ¿Qué consecuencias negativas aparecieron?
- ¿Dónde está el límite entre control y vigilancia?

2. Propuesta de mejora:

- ¿Cómo se podría rediseñar este sistema para respetar la privacidad sin perder eficiencia?
- ¿Qué políticas internas deberían acompañar la implementación de IA?
- ¿Cómo se puede reconstruir la confianza en el equipo?

3. Reflexión general:

- ¿Qué derechos deberían protegerse frente al uso de estas tecnologías?
- ¿La productividad justifica cualquier tipo de control?
- ¿Qué valores deben guiar la gestión del talento en la era de la IA?

Ahora si, momento de ponerle mono a todo lo que vimos. 🎀



Conclusiones



Después de este recorrido por el marketing y la tecnología, tal vez estamos un poco confundidos... pero lo cierto es que cuando la inteligencia artificial se cruza con nuestra vida real, deja de ser ciencia ficción

"Ni robots sin reglas, ni algoritmos sin alma"

El uso creciente de tecnologías en todos los ámbitos, incluido el laboral 🤖, representa una oportunidad para ampliar derechos ✅, siempre que se garantice un marco ético y legal ⚖️ que respete la dignidad humana. Aunque Argentina aún no cuenta con una normativa específica sobre inteligencia artificial, existen sólidos fundamentos jurídicos en la Constitución Nacional 📜, los tratados internacionales de derechos humanos 🌐 y la normativa interna 📖 que protegen derechos esenciales como la privacidad 🔒, la igualdad ⚖️, la no discriminación 🚫 y el acceso justo al trabajo 👷 👷.

"Tecnología sí, pero con humanos al mando"

En este contexto, resulta clave avanzar en la **concientización social** 🧠 sobre el uso responsable de la tecnología, entendida como herramienta para el ejercicio de derechos 🛠️. Es necesario prestar especial atención a las **formas sutiles en que pueden producirse vulneraciones** 🕵️, como decisiones automatizadas sin supervisión humana, sesgos algorítmicos ⚠️ o vigilancia injustificada 📡. Promover la participación activa 🗣️, la regulación democrática 🏛️ y la formación crítica sobre estos temas es fundamental para asegurar que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas 🤝.

Gracias!

A soñar con #ÉTICA

@BaimaMarina

@SabrinaCaceres

GAME OVER